

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2105/2534

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ลิ้มละศิริร จำกัด
นายธงชาติ สุขะโนทัย

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 702, มาตรา 732

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (3), มาตรา 21, มาตรา 144, มาตรา 148, มาตรา 287, มาตรา 289, มาตรา ตาราง 1 (1) (ค) ท้าย ป.วิ.พ

คำร้องของผู้ร้องฉบับก่อนเป็นการร้องขอให้บังคับชำระหนี้จำนองโดยอาศัยอำนาจของเจ้าหนี้จำนองตาม ป.วิ.พ. มาตรา 289 ส่วนคำร้องของผู้ร้องฉบับหลังเป็นการร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์จำนองตาม ป.วิ.พ. มาตรา 287 ซึ่งบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลภายนอกไว้ผู้ร้องยื่นคำร้องโดยอ้างเหตุตามบทกฎหมายคนละเหตุคนละมาตราเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นกันจึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำหรือร้องซ้ำ

คำร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์จำนองตาม ป.วิ.พ. มาตรา 287 ไม่ใช่คำฟ้องตามมาตรา 1 (3) ไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล คงเสียแต่ค่าคำร้องเหมือนคำร้องธรรมดาและการร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดหรืออนุญาตให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จำนองจากเงินที่ขายทอดตลาดมิได้ขัดแย้งกัน ไม่ได้ทำให้คำร้องนั้นเสียไป ตามคำร้องหมายความว่าหากเพิกถอนการขายทอดตลาดไม่ได้ จึงขอให้ได้รับชำระหนี้จำนองจากเงินที่ขายทอดตลาด

เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินจำนองตาม ป.วิ.พ. มาตรา 287 โดย
ทำความถึงคำร้องขอให้บังคับชำระหนี้จำนองโดยอาศัยสิทธิของเจ้าหนี้จำนองตาม
มาตรา 289 ฉบับก่อน ศาลชั้นต้นได้ส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์ จำเลย ผู้ซื้อทรัพย์สินจาก
การขายทอดตลาด และเจ้าพนักงานบังคับคดี บุคคลดังกล่าวมีโอกาสคัดค้านคำร้อง
ของผู้ร้องแล้ว ซึ่งตามคำคัดค้านของโจทก์นั้นก็มิได้ปฏิเสธข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่
จำเลยเป็นหนี้ผู้ร้องตามสัญญาจำนองว่าเป็นเงินเท่าใด และผู้ร้องมีสิทธิได้รับชำระหนี้
จำนองนั้นหรือไม่ ดังนี้เมื่อศาลชั้นต้นได้พิเคราะห์คำร้องของผู้ร้อง คำคัดค้านของ
โจทก์กับผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดแล้วเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้จึงให้งดการ
ไต่สวนจึงเป็นการชอบแล้ว เพราะเป็นอำนาจของศาลที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาคดีได้
ตามควรแก่กรณีแห่งเรื่องเพื่อให้คดีดำเนินไปโดยรวดเร็วและยุติธรรม

ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 289 วรรคสอง เป็นแต่ให้อำนาจผู้รับจำนองที่จะยื่นคำร้อง
ต่อศาลก่อนเอาทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาด แต่ถ้าไม่ยื่นภายในกำหนดดังกล่าวก็
หาทำให้ผู้รับจำนองหมดสิทธิไปไม่ โดยการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษานั้น ย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิของผู้รับจำนอง ซึ่งอาจร้องขอให้
บังคับเหนือทรัพย์สินพิพาทได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 287 ฉะนั้นเมื่อเอาทรัพย์สิน
พิพาทขายโดยปลอดจำนองตามหนังสือแจ้งความประสงค์ของผู้ร้อง และเมื่อขาย
ทอดตลาดได้แล้ว ก็ต้องชำระหนี้จำนองให้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำนองก่อน

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ได้นำยึดทรัพย์สินพิพาทคือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่ง
จำเลยนำมาจำนองเป็นประกันเงินกู้ไว้แก่ผู้ร้อง เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอด
ตลาดทรัพย์สินพิพาทโดยปลอดจำนองเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ ต่อมาวันที่ ๑๐

มีนาคม ๒๕๓๑ ผู้ร้องในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองยื่นคำร้องว่า จำเลยได้จำนองที่ดิน พินาทเป็นประกันเงินกู้ไว้แก่ผู้ร้อง ต่อมาจำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ ผู้ร้องได้มอบ อำนาจให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลยแล้ว จำเลยไม่ชำระ หนี้และไถ่ถอนจำนอง จำเลยเป็นหนี้ผู้ร้องคดียอดหนี้ ณ วันที่ยื่นคำร้องเป็นต้นเงิน และดอกเบี้ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๐,๖๔๖.๕๗ บาท ขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องได้ รับชำระหนี้จากเงินที่ขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทดังกล่าว

โจทก์คัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ ผู้ร้องในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิมายื่นคำร้องขอรับ ชำระหนี้เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๑ จึงล่วงเลยระยะเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ขอให้ยกคำร้อง

ครั้นถึงวันนัดไต่สวนศาลเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้วจึงให้งดการไต่สวนและ วินิจฉัยว่า ผู้ร้องเป็นผู้รับจำนองยื่นคำขอรับชำระหนี้โดยอาศัยอำนาจแห่งการจำนอง ผู้ร้องต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อนเอาทรัพย์สินพิพาทออกขายทอดตลาดตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๘๙ แต่ผู้ร้องยื่นคำร้องเมื่อพ้นระยะเวลาดัง กล่าวแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้โดยอาศัยอำนาจแห่งการจำนองได้ ให้ยก คำร้อง

ต่อมาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๑ ผู้ร้องยื่นคำร้องใหม่ว่า การขายทอดตลาด ทรัพย์สินพิพาทไม่ชอบเพราะตราใบที่ผู้ร้องยังไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ จำนอง และศาลยังมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท โดยปลอดจำนอง เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายโดยปลอดจำนองมิได้ บุริมสิทธิจำนอง ของผู้ร้องจึงยังคงอยู่ ขอให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาดหรืออนุญาตให้ผู้ร้อง ได้รับชำระหนี้จากเงินที่ขายทอดตลาด

โจทก์คัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทโดยปลอด
จำนองตามความประสงค์ของผู้ร้อง การขายจึงชอบแล้ว ผู้ร้องยื่นคำร้องขอรับชำระ
หนี้จำนองจะต้องยื่นก่อนวันเอาทรัพย์สินพิพาทออกขายทอดตลาดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๘๙ วรรคสอง ผู้ร้องจะยื่นคำร้องเมื่อพ้น
กำหนดเวลาดังกล่าวไม่ได้ ขอให้ยกคำร้อง

นายประสพไชย ไชยศิริ ผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดของศาลคัดค้านว่า
เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทโดยปลอดจำนองตามหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ของผู้ร้อง และไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ขายก่อนที่ผู้ร้องจะยื่นคำขอรับ
ชำระหนี้ การขายก็ขายไปตามคำสั่งศาล จึงชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกคำร้องใน
ส่วนที่ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด

เมื่อถึงวันนัดไต่สวน ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้งดการ
ไต่สวน แล้ววินิจฉัยว่า ผู้ร้องตกลงให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สิน
พิพาทโดยปลอดจำนอง ผู้ซื้อได้ชำระเงินครบถ้วน ถือได้ว่าการบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้ว
ผู้ร้องจะขอให้เพิกถอนการขายมิได้ สำหรับกรณีที่ผู้ร้องขอรับชำระหนี้โดยอาศัย
อำนาจแห่งการจำนองนั้น เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
๒๘๙ วรรคสอง เป็นแต่ให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ก่อนเอาทรัพย์สินออกขาย
ทอดตลาด การไม่ยื่นคำร้องในกำหนดดังกล่าวหาทำให้ผู้ร้องเสียสิทธิในการขอรับ
ชำระหนี้ไม่ การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินจำนองย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้รับ
จำนองและอาจร้องขอให้บังคับคดีเหนือทรัพย์สินจำนองได้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗ จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้
จากเงินที่ขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทก่อนโจทก์ตามคำร้องขอ ยกคำร้องของผู้ร้อง
กรณีขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและยกคำคัดค้านของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๑ เข้ามาใหม่ เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำหรือร้องซ้ำกับคำร้องฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๑ นั้น เห็นว่า คำร้องของผู้ร้องฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๑ เป็นการร้องขอให้บังคับชำระหนี้จำนองโดยอาศัยอำนาจของเจ้าหนี้จำนองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๘๙ ส่วนคำร้องของผู้ร้องฉบับลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๑ นั้นเป็นการร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์จำนองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗ ซึ่งบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลภายนอกไว้ ผู้ร้องยื่นคำร้องโดยอ้างเหตุตามบทกฎหมายคนละเหตุคนละมาตราเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นกัน จึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำหรือร้องซ้ำดังที่โจทก์อ้าง

ที่โจทก์ฎีกาว่า คำร้องของผู้ร้องฉบับลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๑ ไม่ใช่คำร้องขอรับชำระหนี้จำนอง เพราะมิได้เสียค่าขึ้นศาล แต่เป็นคำร้องที่ยื่นเข้ามาโดยอ้างว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด และไม่มีกฎหมายให้อำนาจผู้ร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดพร้อมกับคำขอรับชำระหนี้จำนองนั้น เห็นว่าคำร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์จำนองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗ ไม่ใช่คำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑ (๓) ไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล คงเสียแต่ค่าคำร้องเหมือนคำร้องธรรมดา และการร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดหรืออนุญาตให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จำนองจากเงินที่

ขายทอดตลาดมิได้ขัดแย้งกัน ไม่ได้ทำให้คำร่อนนั้นเสียไปหากเพิกถอนการขายทอดตลาดไม่ได้ จึงขอให้ได้รับชำระหนี้จำนองจากเงินที่ขายทอดตลาด

ที่โจทก์ฎีกาว่า ตามคำร้องของผู้ร้องฉบับลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๑ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการไต่สวนโดยไม่ชอบ เพราะยังมิได้ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเป็นหนี้ผู้ร้องตามสัญญาจำนองเป็นเงินเท่าใด และผู้ร้องมีสิทธิได้รับชำระหนี้จำนองหรือไม่ เพียงใดนั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นได้ส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์ จำเลย ผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดและเจ้าพนักงานบังคับคดี บุคคลดังกล่าวมีโอกาสคัดค้านคำร้องของผู้ร้องแล้ว เมื่อศาลได้พิเคราะห์คำร้อง คำคัดค้านของโจทก์กับผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดแล้วเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้จึงให้งดการไต่สวนนั้น เป็นอำนาจของศาลที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งได้ตามควรแก่กรณีแห่งเรื่อง เพื่อให้คดีดำเนินไปโดยรวดเร็วและยุติธรรม ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทำความถึงคำร้องของผู้ร้องฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๑ และคำคัดค้านของโจทก์มิได้ปฏิเสธโดยยกเหตุตั้งที่โจทก์ฎีกา ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการไต่สวนนั้นจึงชอบแล้ว

ที่โจทก์ฎีกาว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้ผู้รับจำนอง หากผู้ร้องประสงค์จะขอรับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท ผู้ร้องจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๙ วรรคสอง ซึ่งจะต้องยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จำนองต่อศาลก่อนวันที่เอาทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาด ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทนั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๙ วรรคสอง เป็นแต่ให้อำนาจผู้รับจำนองที่จะยื่นคำร้องต่อศาลก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด แต่ถ้ายื่นภายในกำหนดดังกล่าวก็หาทำให้ผู้รับจำนองหมดสิทธิไปไม่ โดยการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น ย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิของผู้รับจำนอง ซึ่งอาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินพิพาทได้ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา

๒๘๓๖ นั้น เมื่อเอาทรัพย์สินพิพาทขายโดยปลอดจำนองตามหนังสือแจ้งความประสงค์
ของผู้ร้อง เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทแล้ว ก็จำต้องชำระหนี้จำนองให้แก่ผู้ร้องซึ่ง
เป็นผู้รับจำนองก่อน

พืฬากษายึน.

(สมพงษ์ สอนิเชอร์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายโกษา ปิยสิรานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายพิมล สมานิตย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ